

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4713/2538

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
นาย อนุ ภพ ดิยะ สันติ วงศ์ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย อำพัน ฐ์ ดิยะ สันติ วงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดเวลาให้ผู้ร้องวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมถึง 7 วัน ทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าผู้ร้องไม่ใช่คนยากจนโดยไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์แล้ว การที่ผู้ร้องกลับมาขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องเป็นคนยากจน ระยะเวลาที่กำหนดให้ไม่เพียงพอจึงมีลักษณะเป็นการประวิงคดี ถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่จะขอให้ขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งหกชำระเงิน 1,019,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม แต่จำเลยทั้งหกไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้ปล่อย

ทรัพย์สินที่ยึด โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาให้ผู้ร้องนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 7 วัน

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หากผู้ร้องตั้งใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ผู้ร้องนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้ร้องจะต้องนำมาวางต่อศาลเป็นเงินจำนวนสูงและระยะเวลาที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดก็สั้น ขอย้ายเวลาการวางค่าฤชาธรรมเนียมออกไป 30 วัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องนำมาวางต่อศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดเวลาให้สั้นเกินไปผู้ร้องจะต้องหยิบยืมเงินหรือกู้เงินจากผู้อื่น ผู้ร้องยากจนการหยิบยืมเงินไม่ใช่เรื่องง่าย ระยะเวลาที่ศาลอุทธรณ์

ภาค 1กำหนดให้จึงไม่เพียงพอ ศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดเวลาให้ผู้
ร้องวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมให้ผู้ร้องถึง 7 วันทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริง
เป็นยุติแล้วว่า ผู้ร้องไม่ใช่คนยากจนโดยไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้น
อุทธรณ์แล้วการที่ผู้ร้องกลับมาขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาล
จึงมีลักษณะเป็นการประวิงคดี จึงถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่จะขอให้ศาลสั่ง
ขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 คำสั่งศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>